

1003879-03.2020.8.26.0291

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: JORGE LUIS GALVAO

Comarca: Jaboticabal

Foro: Foro de Jaboticabal

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... outra pessoa que esteve no local de furto.

De fato, não há provas de que a requerida acusou o autor de furto de carteira e bebida da festa infantil que realizava em comemoração ao aniversário de seu filho.

A prova testemunhal é insuficiente para comprovação dos fatos.

A testemunha Adriana, que trabalhou no evento, afirma que recebeu uma ligação da dona do Buffet ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaboticabal

Foro de Jaboticabal

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Bento Vieira, 12, . - Aparecida

CEP: 14870-115 - Jaboticabal - SP

Telefone: (16) 2141-9201 - E-mail: jaboticjec@tjsp.jus.br

1003879-03.2020.8.26.0291 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1003879-03.2020.8.26.0291

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Joao Vitor Char

Requerido:

Priscila Cristina Ribeiro Amoroso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JORGE LUIS GALVAO

VISTOS.

Trata-se de ação proposta por JOÃO VITOR CHAR em face de PRISCILA CRISTINA RIBEIRO AMOROSO, em que o autor pretende indenização por danos morais em razão de suposta acusação de roubo de carteira da mãe da ré e de uma garrafa de Whisky em festa infantil, acusação feita na frente de todos os convidados e dona do Buffet, o que teria causado ofensa a honra e dignidade do demandante.

No mais, dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

No mérito, o pedido inicial improcede.

Pretende a parte autora indenização por danos morais em razão de eventual prática de ato ilícito pela requerida. Para que surja o dever de indenizar, necessária a presença cumulativa de três pressupostos, quais sejam: a ilicitude no comportamento da parte contrária, a ocorrência de um efetivo prejuízo à reputação da parte autora e a existência de um nexo de causalidade entre esses dois elementos.

No caso sob análise, não restaram preenchidos os pressupostos que compõem a responsabilidade civil, razão pela qual inexistente a obrigação de indenizar.

A requerida confirma em contestação que realizou a festa infantil para comemoração

do aniversário de seu filho, que no dia seguinte entrou em contato com a proprietária do Buffet informando que havia sumido uma carteira e solicitou que entrasse em contato com todos que trabalharam na festa para perguntar se alguém havia encontrado, mas que em momento algum acusou o autor ou qualquer outra pessoa que esteve no local de furto.

De fato, não há provas de que a requerida acusou o autor de furto de carteira e bebida da festa infantil que realizava em comemoração ao aniversário de seu filho. A prova testemunhal é insuficiente para comprovação dos fatos.

A testemunha Adriana, que trabalhou no evento, afirma que recebeu uma ligação da dona do Buffet informando que a requerida afirmou que o autor teria furtado na festa. Na festa sumiu litro de Whisky e carteira. Afirma que a requerida acusou direto o autor e que o João Vitor negou o furto. O autor levou a esposa na festa e ficou no local porque moravam em Córrego Rico e aguardaria a esposa terminar os trabalhos. O autor ficou dentro da cozinha e a Priscila disse que o furto foi na sala. Não sabe se todos ficaram sabendo da acusação, mas acredita que o boato ocorreu, e que o autor ficou chateado e aborrecido. Afirma que foi a dona do Buffet quem entrou em contato, Cristina, falando que estava envergonhada com a situação e que teria recebido ligação da Priscila acusando o autor de roubo, pedindo para não comentar nada. A Priscila chegou a acusar o autor de ser usuário de drogas. A depoente ligou para a Priscila várias vezes, no mesmo dia que foi informada. A testemunha Cristina, dona do Buffet, afirma que no dia seguinte a requerida procurou perguntando quem eram os garçons que trabalharam no evento e a depoente não sabia da presença do autor na festa. Afirma que a requerida não acusou ninguém e não perguntou sobre o autor. Ao ser indagada se em algum momento falou que o autor teria furtado os objetos, disse que não. Afirma que em nenhum momento falou para a Adriana que a requerida acusou o autor de furto.

No caso, a testemunha Adriana afirma que recebeu uma ligação da dona do Buffet, Cristina, informando que a requerida teria acusado o autor de furto. Contudo, em depoimento a Cristina afirma que a requerida não acusou ninguém e que ligou para a testemunha Adriana para saber se tinha ocorrido algo no evento.

A testemunha Cristina afirma que em momento algum disse a Adriana que a requerida acusou o autor de furto.

No caso, não há provas suficientes de que a requerida tenha acusado o autor de furto.

No processo civil, in dubio, perde a demanda quem devia provar e não conseguiu, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Artigo 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse passo, ante a ausência de comprovação de que a requerida teria acusado o autor de furto, os pedidos não comportam acolhimento.

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação movida por JOÃO VITOR CHAR em face de PRISCILA CRISTINA RIBEIRO AMOROSO.

Nos procedimentos do Juizado Especial Cível de primeiro grau de jurisdição não são devidas custas judiciais ou honorários de sucumbência. Por essa razão, eventual pedido de assistência judiciária será apreciado oportunamente, em caso de interposição de recurso, incumbindo à parte postulante juntar documentos que demonstrem sua capacidade econômica e o estado de necessidade.

P.I.C.

Jaboticabal, 06 de dezembro de 2022.

JORGE LUÍS GALVÃO

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA